



Nr. 369 Ministerbesprechung vom 9. Dezember 1927, 10 Uhr

R 43 I/1426, Bl. 95–97

Anwesend: Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, Zweigert; MinDir. Schäffer, Sitzler; MinDirig. Feig, v. Baligand; MinR Ruelberg, ORegR Moßdorf; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
2. Lage der Großen Eisenindustrie.

1. Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* gab vom Sachstand Kenntnis. Er trug den Entwurf eines Schreibens an den Preußischen Ministerpräsidenten in der Angelegenheit vor.

Das Kabinett erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden¹.

¹ Im Schreiben des RK an den PrMinPräs. vom 9.12.27 wird erneut anerkannt, daß das Reich durch das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 7.5.27 verpflichtet sei, sobald als möglich ein der PrStReg. genehmes Mitglied des Verwaltungsrats der RB-Gesellschaft zu ernennen. Nach Auffassung der RReg. sei das Urteil des Staatsgerichtshofs jedoch nur ein Feststellungsurteil; über die Möglichkeit seiner Vollstreckung spreche sich das Urteil nicht aus. Bei dem Versuch, für Preußen schon jetzt einen Verwaltungsratssitz freizumachen, sei die RReg. auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen. Der RK habe sämtlichen von der RReg. ernannten Verwaltungsratsmitgliedern den freiwilligen Rücktritt anheimgestellt, doch habe keiner der Befragten sein Amt niederlegen wollen. Die RReg. sei aber bereit, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit ein von der PrStReg. vorgeschlagenes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen (R 43 I/1058, Bl. 225–226). In seinem Antwortschreiben vom 28.12.27 bestritt der PrMinPräs., daß die RReg. alles getan habe, um dem eindeutigen Urteil des Staatsgerichtshofs Genüge zu tun. Die RReg. hätte Dr. Luther zum Verzicht auf seinen Verwaltungsratssitz bewegen müssen. Die RReg. trage die Verantwortung dafür, daß eine Zusammensetzung des Verwaltungsrats bestehen bleibe, die der Staatsgerichtshof für rechtswidrig erklärt habe (R 43 I/1058, Bl. 247–249). Am 26.1.28 übermittelte der PrMinPräs. dem PrLT eine Denkschrift über den Streit mit dem Reich wegen der Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der RB-Gesellschaft (PrLT, 2. Wahlper., Drucks. Nr. 7795; hierin der Schriftwechsel zwischen Reich und Preußen seit dem 26.11.26). Der RK übersandte dem RT am 27. 1. und 31.1.28 zwei Gegendenkschriften der RReg. (RT-Bd. 421, Drucks. Nr. 3900, zu Nr. 3900; hierin das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 7.5.27).

In einem Schreiben an den RK vom 20.2.28 meldete auch das Bad. StMin. den förmlichen Anspruch Badens auf eine eigene Vertretung im Verwaltungsrat an (R 43 I/1058, Bl. 332–334). Daraufhin lud der RK die ehemaligen Eisenbahnländer Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden zu einer Besprechung ein. Preußen lehnte eine Teilnahme ab, da die Frage der Vertretung Preußens im Verwaltungsrat bereits durch das Urteil des Staatsgerichtshofs entschieden sei (R 43 I/1059, Bl. 16–18). In der Besprechung am 5.6.28 in der Rkei gaben die Vertreter Bayerns, Sachsens, Württembergs und Badens die Erklärung ab, daß ihre Regierungen aus den Vereinbarungen mit der RReg. von 1924 einen Rechtsanspruch auf eigene Vertretung im Verwaltungsrat ableiteten. Der RK erklärte dazu, „daß auch das Reich an seinem Rechtsstandpunkt festhalten müsse, wonach die Vereinbarungen vom Jahre 1924 für das Reich nicht mehr bindend seien, und daß daher für die Länder, die mit ihrer Vertretung im Verwaltungsrat der Reichsbahn in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht nicht zufrieden seien, nur die Anrufung des Staatsgerichtshofs übrig bleibe“ (Niederschrift Plancks in R 43 I/1059, Bl. 32–34). Am 30.6.28 rief Baden den Staatsgerichtshof an. Siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 12, P. 8.

2. Lage der Groeisenindustrie.

Der *Reichswirtschaftsminister* schilderte die Sachlage eingehend. Der Reichsarbeitsminister sei bereit, der Schwerindustrie in territorialer Hinsicht sowie wegen der Sonntagsarbeit entgegenzukommen und eine generelle Ausnahme des Inkrafttretens der Verordnung ber das Dreischichtensystem zuzubilligen, soweit es aus Grnden der Umstellung der Betriebe unerllich sei².

Die Lage der Groeisenindustrie sei ungnstig. Die Dividendenzahlungen erfolgten wegen der Wirkungen auf den Kredit, insbesondere im Ausland. Die Vereinigten Stahlwerke arbeiteten mit einem Gewinn von etwa 5,8%, whrend die anderen Eisenwerke noch ungnstiger abschnitten.

Seit Erla der Verordnung habe sich die Lage verschlechtert. Im Inland seien die Preise festgehalten worden, whrend sie im Ausland zurckgegangen seien. Die Belastung der Werke an Lhnen, insbesondere durch die Arbeitszeitverkrzung, sei gesteigert. Die Beschftigung sei zwar sehr gnstig gewesen, es handle sich aber lediglich um eine Mengen-, nicht um eine Preiskonjunktur.

Die Industrie werde nicht in der Lage sein, die Mehraufwendungen zu tragen, die durch die Durchfhrung des Dreischichtensystems entstnden. Die Unternehmer hielten alsdann die Neueinstellung von 20 000, die Gewerkschaften von 12 000 Arbeitern fr geboten. Nach Ansicht der Unternehmer entstnde ein Mehrlohn von 22 Millionen, die etwa einer Dividende von 3% auf das gesamte Anlagekapital entsprchen. Bei teilweiser Durchfhrung wrden immer noch 15 Millionen Mehrlhne entstehen. Diese Schtzung entsprche auch dem Ergebnis der Prfung, die ber die Wirtschaftslage in der Eisenindustrie vorgenommen worden sei. Danach entsprchen die Mehraufwendungen der Werke einer Dividende von 1½ bis 2%.

Er habe mit den Industrievertretern ber die Mglichkeiten einer Einigung eingehend Rcksprache genommen. Es sei ihm unter starkem Druck gelungen, sie auf den Vorschlag festzulegen, der den Ministern berreicht wurde (s. Anlage³).

Der *Reichsarbeitsminister* wandte sich gegen Form und Ziel des Vorgehens der Unternehmer. Die technischen Einzelheiten mten diese mit dem Reichsarbeitsministerium besprechen. Mit dem Vorschlage des Reichswirtschaftsministers, den er als den der Industrie ansehe, knne er sich nicht einverstanden erklren. Keinesfalls kme eine Hinausziehung des Inkrafttretens der Verordnung auf das Jahr 1929 in Frage. Auch sei es nicht mglich, das Inkrafttreten, wie der Vorschlag vorsehe, nur auf etwa 20% der in Frage kommenden Arbeiterschaft zu beschrnken.

Den groen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch die Einfhrung der Verordnung entstnden, sei er im brigen bereit, nach Mglichkeit Rechnung zu tragen.

Er halte es nicht fr erforderlich, da sich das Kabinett weiter mit der Angelegenheit befasse. Er werde nach nochmaliger Fhlungnahme mit den Interessenten am 12. Dezember seine Entscheidung treffen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, ihn bei den weiteren Verhandlungen zuzuziehen und an der endgltigen Formulierung der Entscheidung zu beteiligen. Er wies auf die berragende Bedeutung der Entscheidung in politischer und wirtschaftlicher Beziehung hin.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* hielt es fr geboten, da der Reichsarbeitsminister dem Kabinett seine endgltige Entscheidung so frhzeitig mitteile, da er am Kabinett eine Rckendeckung erhalte. Er behielt sich mit Rcksicht darauf, da der Herr Reichskanzler nicht anwesend war, vor, das Kabinett vor der Entscheidung nochmals einzuschalten.

Der Reichsarbeitsminister sagte zu, da der Reichswirtschaftsminister bis zum Abschlu der Verhandlungen beteiligt wrde, wies aber darauf hin, da ihm nach dem Gesetz die letzte Entschei-

² Vgl. dazu Dok. Nr. 366, P. 2, dort auch Anm. 1.

³ Nach dem anliegenden Vorschlag (ohne Datum und Verfasserangabe) sollte die Durchfhrung der Arbeitszeit-VO vom 16.7.27 (RGBl. I, S. 221) zeitlich gestaffelt erfolgen, und zwar: bis zum 1.1.28 fr die „Thomas- und Bessemer-Stahlwerke mit anschlieenden, in einer Hitze weiterarbeitenden Walzenstraen“; bis zum 30.5.28 fr die „Hochofen- und Rhrgieereien, Puddelwerke, Hammer- und Preuwerke“; bis zum 31.12.28 fr die „Martin-, Elektro- und Tiegelstahlwerke mit anschlieenden, in einer Hitze weiterarbeitenden Walzenstraen“; bis zum 31.5.29 fr die „brigen Walzwerke und Walzenstraen“ (R 43 I/1426, Bl. 106).

dung zufalle. Aus einer Auffassung des Kabinetts, die der seinen widerspreche, würde er die Folgerungen ziehen müssen. Im übrigen stehe er den Ministern jederzeit zur Entgegennahme ihrer Wünsche zur Verfügung.

Das *Kabinett* glaubte schließlich zur Zeit weitere Verhandlungen über die Frage des Dreischichtensystems in der Eisenindustrie nicht in Aussicht nehmen zu sollen. Der Reichsarbeitsminister wird seine Entscheidung im Benehmen mit dem Reichswirtschaftsminister treffen ⁴.

⁴ Mit Schreiben vom 12.12.27 teilte der RArbM den Eisenindustriellen, die in einer Eingabe die Hinausschiebung der VO vom 16.2.27 über die Arbeitsverkürzung in der Großeisenindustrie beantragt hatten (siehe Dok. Nr. 366, Anm. 1), seine Entscheidung in dieser Frage mit. Danach sollte die VO bei den Thomasstahlwerken und den von ihnen gespeisten Walzenstraßen, bei den Hammer- und Preßwerken sowie bei den kalteinsetzenden Walzenstraßen termingerecht zum 1.1.28 durchgeführt werden. Dagegen erklärte sich der RArbM bereit, den Martin-, Elektro- und Tiegelstahlwerken und den von ihnen gespeisten Walzwerken auf Antrag einen Aufschub zu gewähren, damit die erforderlichen Umstellungsarbeiten vorgenommen werden können; doch sollte die Umstellung bei diesen Werken möglichst bis zum Sommer 1928 abgeschlossen sein. Ein Aufschub über das Jahr 1928 hinaus könne keinesfalls in Frage kommen. – Dieses Schreiben des RArbM wurde durch WTB veröffentlicht (R 43 I/2060, Bl. 206); abgedr. in: 25 Jahre Arbeitnordwest, S. 178 ff.

Zitierhinweis

Nr. 369 Ministerbesprechung vom 9. Dezember 1927, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1151–1153 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D369>